

1500503-11.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... tenha sido comprovada a traditio, o crime de tráfico de drogas já estaria consumado da mesma forma, porquanto, se trata de delito de ação múltipla.

Acerca da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do tipo, transcrevo entendimento jurisprudencial dominante, "ex vi":

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500503-11.2021.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500503-11.2021.8.26.0551

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DA SILVA PALHÃO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal contra BRUNO DA SILVA PALHÃO, já qualificado, como incurso no crime do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Notificação às fls.120.

Defesa Preliminar apresentada às fls.126/127.

A denúncia foi recebida, fls. 132/133, sendo o réu citado.

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado (fls.160/162).

Encerrada a instrução, as partes debateram. Ministério Público pediu condenação nos moldes da denúncia. Defesa, por sua vez, requereu absolvição por falta de provas, além de outros benefícios legais.

É o relatório.
DECIDO.

Não há preliminares.

Materialidade está comprovada pelo auto de apreensão de fls.29 e laudo de fls.92/94.

Autoria é certa. Vejamos:

Interrogado, o denunciado Bruno confessou em juízo e também na fase investigativa (fls.07), afirmando, em síntese, que passava por dificuldades financeiras e aceitou vender drogas para conseguir pagar o aluguel. Admitiu ter sido abordado em poder de cinco porções de cocaína que iria vender para o motociclista que fugiu da abordagem dos servidores municipais. Disse ainda que possuía mais seis porções em sua residência e 150 reais advindos da venda ilegal narrada na denúncia.

A par da confissão, temos nos autos os depoimentos dos guardas municipais que foram unânimes ao relatar que, em patrulhamento rotineiro, avistaram o réu caminhando em direção de condutor de motociclista para entregar algo. O condutor, ao notar a presença dos agentes estatais, empreendeu fuga. O acusado foi abordado e com ele apreendidas cinco porções de cocaína. Indagado, o réu admitiu a prática de tráfico e confessou possuir mais drogas em sua residência, as quais também foram apreendidas junto com numerário advindo da venda espúria.

A condenação é de rigor.

Importante aqui salientar não vislumbrar ilegalidade na atuação dos guardas municipais, eis que a prisão se deu em situação evidente de flagrância delitiva em que o réu foi visto em local conhecido como "biqueira" com algo nas mãos, entregando a motociclista que fugiu ao ver a presença dos servidores municipais.

Assim sendo, possível a prisão por qualquer do povo, com base no art. 301 do CPP, o que engloba, obviamente, a possibilidade de agentes públicos a realizarem, ainda que não sua função não seja específica na segurança pública.

Saliente-se que, ainda que não tenha efetivamente ocorrido a venda, a conduta configura situação de tráfico, sendo irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isso porque, diante da extensiva tipificação penal, não se exige qualquer ato de comércio para a incidência no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, bastando que a conduta do agente conste dentre os núcleos verbais nele referidos, no presente caso, aquele de "ter consigo" e "transportar" as substâncias entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros. Assim, ainda que sequer tenha sido comprovada a tradição, o crime de tráfico de drogas já estaria consumado da mesma forma, porquanto, se trata de delito de ação múltipla.

Acerca da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do tipo, transcrevo entendimento jurisprudencial dominante, "ex vi":

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap. 697.020.717, Câm., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633).

Oportuno ainda lembrar que "para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 6.368/76, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie,

que o agente traga consigo a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição, para a consumação do delito" (Habeas Corpus n. 39.141-3 Rel. Des. Denser de Sá, RJTJESP 97/512).

Na mesma linha de raciocínio já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

Por fim, sobre a alegação de dificuldade financeira (sustentada pelo réu em seu interrogatório), o que poderia ser configurar a excludente de estado de necessidade, observo ser majoritário o entendimento de nossos Tribunais pelo não cabimento. Vejamos:

"Invocar estado de necessidade em tráfico de entorpecentes, sobre constituir em subversão de valores juridicamente tutelados, fere o senso de justiça da comunidade". (JTJ, 141/399).

"Dificuldade de subsistência por meio lícitos decorrentes de doença, embora grave, não justifica apelo ao recurso ilícito, moralmente reprovável e socialmente perigoso, de se entregar o agente a negociação de tóxicos" (JUTACRIM 25/214).

Ademais, para configuração do estado de necessidade seria imprescindível demonstrar-se que o agente "não podia de outro modo evitar" o "perigo atual".

Todavia, restam inúmeras outras hipóteses lícitas para salvar-se da penúria que aflige não só o acusado, mas toda sociedade brasileira, composta em sua grande maioria por trabalhadores assalariados com recebimento de poucos recursos financeiros. Logo, não é o caso de se acolher tal tese defensiva.

"Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se." (Código Penal).

Assim, não há que se falar acerca de estado de necessidade, tendo em vista que a referida excludente de ilicitude exige que o perigo atual perante o qual o agente se vê premido não tenha sido por ele próprio provocado.

Nesse sentido, nos termos do que dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal, é cediço que a comprovação da alegada excludente da culpabilidade era um ônus da Defesa do qual ela não se desincumbiu.

No caso em apreço, a despeito da alegação de penúria financeira, nenhuma prova existente nos autos indica nesse diapasão.

Como se sabe, "não pode ser considerado o alibi apresentado pelo réu quando não há menor comprovação a respeito, estando, ainda, completamente dissociado do plexo probatório" (TJRS, Apelação Criminal n. 2012.028561-2, de Gaspar, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 14/8/2012).

Ainda:

"A comprovação de alibi para fulcrar a tese de negativa de autoria é ônus da defesa, nos moldes do art. 156 do CPP, de modo que, se esta não fundamenta sua assertiva por meio de quaisquer elementos, limitando-se a meras alegações, faz derruir a versão apresentada" (TJRS, Apelação Criminal n. 2008.059411-6, de São Bento do Sul, rel. Desa. Salete Silva Sommariva, Segunda Câmara Criminal, j. 6/12/2011).

Nesse sentido, já se decidiu que “de acordo com a jurisprudência do STJ a defesa deve comprovar o álibi apresentado.” (STJ, 5ª Turma, Habeas Corpus nº 44.376/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 17.11.2005).
Passo a dosar a pena.

Primeira fase. O condenado ostenta maus antecedentes (autos 5181-87/2012 – fls.153/154), razão pela qual justifica-se o aumento da pena em 1/6.

Segunda fase. O réu é reincidente (autos 5024-76/2015 condenação com extinção da punibilidade em 2021). Entretanto, confessou, sendo re rigor a compensação entre tais circunstâncias agravante a atenuante.

Terceira fase. A reincidência impede a aplicação do redutor do §4º, do art.33.

O regime inicial deve ser o fechado por conta da reincidência e dos maus antecedentes.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para CONDENAR o réu BRUNO DA SILVA PALHÃO, já qualificado nos autos, como incurso no crime do art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal.

Não poderá apelar em liberdade, eis que reincidente sendo elevado o risco de reiteração criminosa.

Custas em 100 UFESPs.

Determino a destruição das drogas e decreto o perdimento do numerário apreendido.

Anotem-se. Comuniquem-se. Providencie-se o necessário, inclusive certidão de honorários e guia provisória.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao órgão ministerial.

Araras, 26 de maio de 2022.
Liberação nos autos em 01/06/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA